

통합사회2 시험 대비 — II 사회정의와 불평등

학습지 정리본

2학기 중간고사 · 선택형 20문항 · 서답형 4문항

—반 —번 이름 —

II 사회정의와 불평등 · 학습지 정리

이웃·T·붉은 글씨 = 빈칸 정답 · = 필기

주제 1 정의의 의미와 필요성

1. 정의의 일반적 의미

① 정의의 일반적 의미

- 같은 상황을 두고도 정의로움에 관해 서로 다른 사회적 여론이 형성되는 등 정의의 의미를 규정하는 데 어려움이 있음.
- 일반적으로 **정의**는/는 사회적 대우나 보상, 처벌 등에 있어 마땅히 받을 몫을 공정하게 받는 것을 말함. → 사회적 이익이나 부담에 있어 받아야 할 만큼의 몫을 받을 때, 또는 잘못된 만큼의 처벌을 받을 때 정의가 실현될 수 있음.

② 아리스토텔레스의 정의 분류

- 일반적 정의: 공익을 지향하는 준법으로서의 정의
- 특수적 정의

분배적 정의	가치와 업적에 비례하여 명예나 보수 등이 분배되어야 한다는 것
교정적 정의	타인에게 해를 끼쳤으면 그만큼 보상해 주고, 이익을 주었으면 그만큼 돌려받아야 한다는 것

2. 정의의 필요성

- ① 사회생활에서 일어나는 갈등 조정:** 정의는 인간이 사회 속에서 다른 사람들과 서로 협력하며 살아가는 과정을 조정함으로써 사회 구성원 간의 조화를 이루는 데 도움을 줌.
- ② 모든 사회 구성원의 인간다운 삶 보장**
 - 사회 구성원들에게 마땅한 사회적 대우나 보상, 처벌 등이 이루어지지 않는 불공정한 사회에서는 구성원들의 기본적 권리가 보장되기 어려움.
 - 정의는 모든 사회 구성원이 기본적 권리를 평등하게 보장받으면서 살아갈 수 있는 사회를 만드는 데 도움을 줌.
- ③ 사회의 구성과 유지:** 정의는 사회를 구성하고 유지하는데 필요한 핵심 덕목임. → 사회 구성원이 정당하다고 동의할 수 있는 정의의 기준을 세우고 사회의 다양한 영역에서 정의를 실현하기 위해 노력해야 함.

학습 자료

자료 1 채용 시 학력 조건과 정의

국가 인권 위원회(이하 ‘인권위’)는 직원 채용 시 학력 차별 등에 대하여 10개 사립 대학교를 대상으로 직권 조사를 실시하였다.

- 피조사대학들은 이미 직무 특성 등을 고려하여 정규직, 계약직 또는 직군별 학력 제한의 정도를 다르게 설정하였기에 이러한 학력 제한에는 합리적 이유가 있다고 주장하였다. 또한 채용 절차에서 면접관이 출신 학교 정보를 참고 자료로 원한다, 성실성을 평가하는 척도일 수 있다, 종합적 평가의 한 항목에 불과하다 등의 이유를 들었다.
- 이에 대해 인권위는 피조사대학들이 대체적으로 학력 제한이 직군별, 정규직 여부 등에 따른 형식적 기준에 의해 설정되어 있음을 알 수 있고, 출신 학교를 공개하여 심사하는 것은 평등권 침해의 차별 행위로 판단하였다.

자료 2 시대에 따른 다양한 정의

- 고대 그리스 사상가 **플라톤**: 모든 사람이 자신의 위치에서 그 역할에 충실할 때 정의로운 국가가 될 수 있다고 주장하였다.
- 서양 근대 사상가 **벤담**: 최대 다수의 사람이 최대의 행복을 얻을 수 있도록 하는 것이 정의라고 주장하였다.

주제 2 분배적 정의와 교정적 정의

1. 분배적 정의의 의미와 기준

- ① 분배적 정의의 의미:** 개인 또는 집단 사이에 사회적·경제적 자원을 분배하는 데 있어서의 공정함.

② 분배의 기준

능력	- 의미: 어떠한 목적을 달성하는 데 필요한 전문적 지식과 자질에 따라 입학이나 취업 기회, 소득이나 사회적 지위 등이 분배되는 것 - 장점: 개인의 성취동기을/를 높이고 개인이 지닌 잠재력을 실현하여 사회 발전에 이바지할 수 있음. - 단점: 타고난 재능이나 환경과 같은 우연적 요소가 개입할 수 있고, 능력을 평가하는 정확한 기준을 마련하기 어려움.
업적	- 의미: 어떠한 목적 달성에 이바지한 성과와 실적 정도에 따라 소득이나 사회적 지위 등이 차별적으로 분배되는 것 - 장점: 각자가 달성한 결과를 객관화·수량화할 수 있어 평가와 측정이 비교적 쉽고, 주관적인 편견을 배제하여 공정성을 확보할 수 있으며, 성취동기를 높여 생산성을 높일 수 있음. - 단점: 타고난 재능이나 환경과 같은 우연적 요소가 개입할 수 있고, 사회적 약자에 대한 배려가 부족할 수 있으며, 업적을 쌓기 위한 과열 경쟁으로 구성원 간 사회적 갈등이 커질 우려가 있음.
필요	- 의미: 의식주를 비롯한 인간의 기본적인 욕구를 충족하기 위한 우선순위에 따라 다양한 재화나 가치가 분배되는 것 - 장점: 인간다운 삶을 살아가는 데 필요한 최소한의 조건을 충족하게 함. - 단점: 사회적·경제적 자원은 한정되어 있기 때문에 모든 사람의 필요를 충분히 충족할 수 없고, 개인의 성취동기를 저하할 수 있음.

2. 교정적 정의의 의미와 처벌의 목적

- ① 교정적 정의의 의미:** 개인이나 집단에 입힌 손해에 관한 처벌과 배상의 공정함.
- ② 처벌의 목적이 응보에 있다고 보는 입장**

- 기본 입장: 범죄 행위에 **상응**하는 해악을 처벌로 가할 때 교정적 정의를 실현할 수 있음.
 - 한계: 범죄 예방과 범죄자 교화에 상대적으로 무관심할 수 있음.
- ③ **처벌의 목적이 예방에 있다고 보는 입장**
- 기본 입장: 처벌에 대한 두려움으로 범죄를 예방하여 사회 전체의 행복을 증진할 때 교정적 정의를 실현할 수 있음.
 - 한계: 처벌의 예방 효과 증명이 어렵고, 범죄자를 범죄에 대한 경각심을 가지게 하는 수단으로 여겨 범죄자의 인간존엄성을 훼손할 수 있음.

학습 자료

자료 1 능력주의의 함정

마이클 샌델은 ‘공정하다는 착각’에서 능력주의의 함정을 비판한다. 능력주의의 신념은 대부분 ‘우리 성공은 우리 몫’이라는 생각으로 이루어져 있지만, 실상 재능이 유전이나 우연과 같이 오롯이 자신만의 것이 아니라면 거기서 비롯된 혜택 또한 자신이 온전히 누릴 자격이 있다고 자만해서는 안 된다는 점을 강조하고 있다.

자료 2 왈처의 다원적 평등

마이클 왈처는 다양한 영역별로 그 영역에 적합한 분배 기준이 각각 적용될 때 다원적 평등에 기반한 분배적 정의가 실현된다고 주장하였다. 예를 들어 학력이 좋다는 이유로 경제적 부, 권력, 명예 등 모든 영역을 지배하여 장악하는 것은 폭정이고 전제라고 비판한다.

📖 소원자 → 통일법이나 법에 관심없음. 정치

📖 대학 입시

주제 3 다양한 정의관의 특징과 적용

1. 자유주의적 정의관

① 특징

- 정의를 개인의 자유와 권리 보장에 연관 지어 바라봄.
- 자신의 행복 추구나 자아실현 등 개인이 사적으로 누릴 수 있는 사익(개인선)을 실현하는 것이 정의롭다고 봄.

② 대표적인 사상가

구분	노직	롤스
입장	자유 지상주의	평등주의적 자유주의
핵심 주장	개인의 소유 권리 을/를 배타적으로 보장하는 것이 정의임.	모든 사회 구성원이 평등한 자유를 누릴 수 있도록 공정성 을/를 실현하는 것이 정의임.
국가 의 역할	치안 등 제한적 역할만 하는 최소 국가 을/를 옹호함.	사회적 약자를 포함한 모두의 이익을 위해 국가가 적극적인 역할을 해야 한다고 봄.

2. 공동체주의적 정의관

① 특징

- 정의를 공동체에 관한 의무에 연관 지어 바라봄.
- 개인이 속한 공동체 구성원 모두에게 유익한 공익(공동선)을 실현하는 것이 정의롭다고 봄.

② 대표적인 사상가

구분	매킨타이어	샌델
공통 점	두 사상가는 개인의 정체성이 공동체와 독립적으로 형성된다는 자유주의의 추상적 자아관을 비판하고 개인은 공동체 속에서 정체성을 형성해 나가는 존재라고 봄.	
핵심 주장	서사적 자아를 강조하며 개인은 공동체의 전통과 역사를 바탕으로 책임감 있는 시민으로 살아가야 한다고 봄.	연고적 자아를 강조하면서 개인은 공동체가 공유하는 가치와 목적을 실현해야 한다고 봄.

학습 자료

자료 1 마스크 착용 의무화 반대 입장

미국 일부 주에서는 마스크 착용 의무화에 대한 반대 시위를 벌였다. 이는 마스크를 쓰지 않을 개인의 권리를 보장하는 것이 중요하며, 국가는 아무리 공익 실현을 목적으로 하더라도 개인의 자유를 침해하는 행위를 해서는 안 된다는 관점을 보여 준다.

자료 2 원초적 입장

롤스는 정의의 원칙을 도출하기 위해 원초적 입장이라는 가상적 상황을 가정하였다. 롤스에 따르면 원초적 입장의 사람들은 자신에게 유리한 선택을 하지 않도록 자신의 자연적·사회적 여건을 알지 못하는 무지의 베일을 쓰고 정의의 원칙에 합의한다고 보았다.

📖 안에는 편안하게 된 수 없다

📖 모두에게 이익이 된다면

📖 심리적 재산, 신체적 편의

📖 왈처: 완결